

1500585-05.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... por três vezes, na forma do art. 70 do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes).

No tocante aos crimes em epígrafe, a materialidade e autoria estão bastante demonstradas pelos elementos de informação reunidos no inquérito policial (Auto de Prisão em Flagrante - fls. 01/02; B.O. - fls. 03/16; Auto de Exibição e Apreensão - fls. 17/18; Auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500585-05.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500585-05.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078499/2021 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 16896271 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 108/21/102 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2078499 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ALVES DE MELLO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia (fls. 173/177 e fls. 688/690) contra EDUARDO ALVES DE MELLO, JORGE VINÍCIOS PEREIRA ALVES, EMÍLIO DE FARIAS, JEFERSON DE JESUS SILVA, MATEUS GOMES DA ROCHA AZEVEDO e NATANAEL SANTOS PIANCO, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções previstas no artigo 288, parágrafo único, por duas vezes no artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 70, ambos do CP e quatro vezes no artigo art. 244-B, "caput", da Lei nº 8069/90, na forma do artigo 70, todos na forma do artigo 69 do CP, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória, nos

seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em data anterior ao dia 19 de março de 2021, em horário e local incertos, EDUARDO ALVES DE MELLO, qualificado a fls. 54, JORGE VINÍCIUS PEREIRA ALVES, qualificado a fls. 55, EMILIO DE FARIAS, qualificado a fls. 56, JEFERSON DE JESUS SILVA, qualificado a fls. 57, MATEUS GOMES DA ROCHA AZEVEDO, qualificado a fls. 54 e NATANAEL SANTOS PIANCO, qualificado a fls. 59, agindo em concurso de agentes e unidade de designios, associaram-se, entre si e com os adolescentes Gabriel Pereira da Silva, Cristhias Fernando Santos Silva, Ed Carlos Marques Barbosa e Kevin do Prado Cavalcante, além de outros indivíduos ainda não identificados, para o fim específico de cometer crimes.

Consta ainda que, 19 de março de 2021, à tarde, na João Batista de Oliveira, número 47, Jardim Maria Rosa, nesta cidade e comarca, EDUARDO ALVES DE MELLO, qualificado a fls. 54, JORGE VINÍCIUS PEREIRA ALVES, qualificado a fls. 55, EMILIO DE FARIAS, qualificado a fls. 56, JEFERSON DE JESUS SILVA, qualificado a fls. 57, MATEUS GOMES DA ROCHA AZEVEDO, qualificado a fls. 54 e NATANAEL SANTOS PIANCO, qualificado a fls. 59, agindo em concurso de vontades e com unidade de designios entre si e com os adolescentes Gabriel Pereira da Silva, Cristhias Fernando Santos Silva, Ed Carlos Marques Barbosa e Kevin do Prado Cavalcante, além de outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, coisas alheias móveis consistentes em 28 (vinte e oito) correntes em aço, 05 (cinco) anéis e 12 (doze) pulseira em aço banhado, pertencentes à empresa vítima Rosa Rose (representada por Karoline Maria dos Santos Tomaz), inúmeros relógios pertencentes à empresa vítima Carvy Joalheiros (representada por Alice Martins Pontecorboli), além de diversos objetos como aparelhos de telefonia móvel e relógios (elencados no B.O de fls. 01/14) e a quantia de aproximadamente R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes à empresa vítima Cia Brasileira de Distribuição/Supermercado Extra (representada por Anailton Martins Vieira).

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, EDUARDO ALVES DE MELLO, qualificado a fls. 54, JORGE VINÍCIUS PEREIRA ALVES, qualificado a fls. 55, EMILIO DE FARIAS, qualificado a fls. 56, JEFERSON DE JESUS SILVA, qualificado a fls. 57, MATEUS GOMES DA ROCHA AZEVEDO, qualificado a fls. 54 e NATANAEL SANTOS PIANCO, qualificado a fls. 59, corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes Gabriel Pereira da Silva, Cristhias Fernando Santos Silva, Ed Carlos Marques Barbosa e Kevin do Prado Cavalcante, com eles praticando as infrações penais acima descritas."

Recebida a denúncia em 05/04/2021 (fls. 182/184), os réus foram regularmente citados (fls. 277, 279, 281, 283 e 285) e apresentaram respostas à acusação (fls. 290/291 - réu Emílio de Farias; fls. 292/296 - réu Eduardo Alves de Mello; fls. 311/315 - réu Natanael Santos Piancó; fls. 322/325 - réu Jeferson de Jesus Silva; fls. 326/329 - réu Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e fls. 348/350 - réu Jorge Vinícius Pereira Alves).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 389/390) e designada audiência de instrução, no curso da qual foi recebido o aditamento à denúncia (fls. 704), reiteradas as defesas apresentadas pelos réus, passando-se à instrução do feito, com a inquirição de testemunhas e, ao final, o interrogatório dos réus.

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, apresentadas oralmente, o Ministério Público, por entender comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, pugnou pela condenação dos Réus nos termos da exordial.

Já a defesa dos réus, no que lhes concerne, pugnou pela absolvição, sustentando, em suma, a ausência de provas do envolvimento de cada um deles na atividade criminosa. Subsidiariamente, pediram os benefícios da pena.

Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e ponderado, DECIDO.

De início, afasto a alegação de inépcia da denúncia (art. 395, I, CPP) arguida pela defesa do réu Jorge, pois a peça inicial não contém acusação genérica, mas sim geral.

Esclareço que doutrina e jurisprudência diferenciam os institutos, considerando

acusação genérica aquela que não permite a identificação da conduta praticada especificamente pelo agente, e geral aquela que apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delituoso.

No caso, entendo tratar-se de denúncia geral, admitida pelo ordenamento jurídico em crimes de autoria coletiva, como o que se discute no presente caso, não havendo portanto qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Dito isso, rejeito a alegação de inépcia da denúncia.

Não havendo preliminares ou prejudiciais pendentes, passo à apreciação do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vejamos.

II - Do crime tipificado no art. 157, §2º, ins. II e VI, do CP, por três vezes, na forma do art. 7º do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes).

No tocante aos crimes em epígrafe, a materialidade e autoria estão bastante demonstradas pelos elementos de informação reunidos no inquérito policial (Auto de Prisão em Flagrante - fls. 01/02; B.O. - fls. 03/16; Auto de Exibição e Apreensão - fls. 17/18; Auto de Exibição e Apreensão - fls. 43/44; Declarações prestadas em sede policial - fls. 19, 21, 33/38, 40 e 52), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Com efeito, pelos depoimentos colhidos em sede policial e em Juízo, restou demonstrado que, por ocasião da atividade criminosa, foram roubados objetos dos estabelecimentos Carvy Joalheiros, Rosa Rose e CIA Brasileira de Distribuição. O representante do Hipermercado Extra, ANAILTON MARTINS VIEIRA, ouvido em sede policial (fls. 40) e em Juízo, disse que trabalha no estabelecimento vitimado, exercendo a função de chefe do departamento de vendas de eletroeletrônicos. Afirmou que no dia dos fatos escutou um estouro de vidro quebrando. Em seguida observou um grande grupo de pessoas correndo e outros gritando "arrastão". Em virtude de seu setor ser o mais valorizado foi em sua direção, tendo cruzado com sujeitos que corriam entre os caixas, sendo que dois deles carregavam uma gaveta de caixa registradora. Contou ter observado que a maior parte do grupo estava na entrada principal, quebrando vitrines para ter acesso aos produtos da loja. Outro grupo foi para o balcão de tecnologia onde ficam os aparelho de telefonia celular conseguindo fazer a extração de aproximadamente 52 aparelhos. Narrou que durante a invasão o grupo estava muito hostil e agitado, traziam consigo madeiras, martelo, alicate, faca e bastões que arrancaram do acesso da loja. Diante da forma agressiva como se colocaram houve grande temor aos clientes e funcionários. Afirmou ter pegado sua equipe e tentado inibir a volta dos que não fugiram. Esclareceu que não soube de feridos e que não tem condições de reconhecer os réus, pois a ação foi muito rápida e com muita gente (por volta de 30 pessoas). Calcula que o prejuízo sofrido pelo hipermercado chegue a R\$ 60.000,00. Em resposta às perguntas da defesa, sustentou que a ação foi provavelmente coordenada, pois os agentes atuaram com rapidez, subtraindo com precisão o que queriam. Narrou que após saquearem a parte de eletrônicos, alguns seguiram à joalheria e outros se evadiram-se do local. Não soube dizer quais os produtos subtraídos de outras lojas. Informou que os agentes já ingressaram no local portando armas brancas. Esclareceu não ter tido acesso às filmagens do local. Afirmou que a polícia chegou ao local com muita rapidez, cerca de 5 min após o início da ação.

A representante da empresa Carvy Joalheiros, ALICE MARTINS PONTECORBOLI, ouvida em Juízo, esclareceu ser funcionária da empresa vitimada. Narrou que no dia dos fatos não estava no local. Foi acionada por seu irmão, dono da loja, que embora não estivesse no local, foi comunicado sobre os atos de vandalismo ocorridos no estabelecimento. Quando chegou ao local, tudo já estava normalizado. Não soube dizer com precisão o que foi subtraído, mas acredita que duas ou três peças de relógios.

Ainda, a representante do estabelecimento Rosa Rose, KAROLINE MARIA DOS SANTOS TOMAZ, ouvida em sede policial (fls. 19), disse que trabalha na loja Rosa Rose, localizada no interior do Hipermercado Extra, neste município, e que no dia dos fatos, no período da tarde, recebeu uma ligação informando que um grupo de pessoas desconhecidas havia invadido o hipermercado e promovido um arrastão, tendo roubado

objetos da loja em que trabalha. Afirmou ter se deslocado para o local, onde observou que tinham sido subtraídos correntes de aço, pulseira masculina de aço, colar feminino em aço, colares folheados e pulseiras, dentre outros objetos. Declarou estimar um prejuízo de R\$ 1.500,00. Ainda, esclareceu ter reconhecido alguns objetos localizados com os réus como sendo aqueles levados da loja. Já em relação ao dinheiro localizado na mochila de um dos réus, não soube dizer se pertencia à loja.

Oportuno pontuar que embora a Sra. Karoline não tenha sido localizada para depor em juízo, o roubo em seu estabelecimento é certo, pois conforme será exposto a seguir, os policiais declararam ter localizado junto aos réus objetos com a etiqueta da respectiva loja (Rosa Rose).

Portanto, os depoimentos acima transcritos comprovam a materialidade delitiva consistente na subtração de objetos mediante grave ameaça.

Quanto ao envolvimento dos réus na ação criminosa, restou comprovado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante.

Com efeito, LUCAS FERNANDES LEONCIO e LEONARDO DE SOUZA RICOBON, policiais militares, ouvidos em sede policial (fls. 33 e 34) e em Juízo, disseram que na data do fatos foram cientificados via COPOM sobre um arrastão no Hipermercado Extra.

Segundo o informado um grupo aproximado de 30 pessoas teria invadido o estabelecimento comercial quebrando as vitrines das lojas e subtraindo aquilo que estava ao seu alcance. Diante das informações coletadas houve um deslocamento de diversas equipes com vistas a localização do grupo. Declararam que na sequência foram informados de que o grupo poderia ser encontrado na comunidade Taboas/SP. Assim, dirigiram-se ao local e, após cerca de 10 min, avistaram, no interior de uma viela, um grupo de sete pessoas tentando invadir um barraco. Tendo em vista a fundada suspeita, os indivíduos foram abordados e identificados como sendo Gabriel Pereira da Silva, Kevin do Prado Cavalcante, Natanael Santos, Mateus Gomes Rocha, Eduardo Alves de Melo, Emílio de Farias e Jeferson de Jesus Silva. Realizada a revista pessoal do grupo nada de ilícito foi encontrado, porém na mochila que Jeferson havia 50 reais, pulseiras, cordões e anéis, itens que tinham sido subtraídos da loja Rosa Rose. Em seguida todos foram conduzidos para a unidade de polícia judiciária. Em resposta às perguntas da defesa, a testemunha Leonardo disse se recordar de Natanael e Mateus. Afirmaram que embora os réus afirmasse não ter participado do crime, não souberam esclarecer o que faziam no local.

Ainda, ROBSON NOGUCHI DE LIMA, policial militar, ouvido em sede policial (fls. 37) e em Juízo, disse que, no dia dos fatos, foi cientificado, via COPOM, sobre um arrastão no Hipermercado Extra. Segundo o informado um grupo aproximado de 30 pessoas teria invadido o estabelecimento comercial quebrando as vitrines das lojas e subtraindo aquilo que estava ao seu alcance. Diante das informações coletadas houve o deslocamento de diversas equipes com vistas a localização do grupo. Esclareceu que ele e seu colega João Paulo se dirigiram para a rua Taboas, onde avistaram alguns integrantes do grupo, os quais, observando a aproximação, empreenderam fuga. Os abordados foram identificados como sendo Jorge Vinicius Pereira Alves, Ed Carlos Marques e Cristhias Fernando Santos Silva. Realizada revista pessoal, foram localizadas duas pulseiras sob as vestes de cada um, sendo que com Cristhias havia duas pulseiras e uma corrente. Por fim, declarou que os objetos ainda estavam com a etiqueta da loja.

Observo que opondo-se à narrativa dos policiais, os réus, silentes na fase investigatória (fls. 54/59), negaram em juízo o envolvimento na empreitada criminosa.

O réu EDUARDO ALVES DE MELLO disse que no dia dos fatos, enquanto se dirigia a uma autoescola, passou pela comunidade para comprar maconha, ocasião em que foi abordado pela polícia. Afirmou não ter cometido nenhum crime. Por fim, negou conhecer os demais réus e declarou nunca ter sido preso.

O réu JORGE VINÍCIOS PEREIRA ALVES também negou autoria ou participação na prática delitiva. Disse não conhecer os demais réus nem os adolescentes apreendidos.

Afirmou que estava entrando em uma lan house, quando viu algumas pessoas correndo. Em seguida a polícia abordou essas pessoas e ele juntamente. Declarou que nada foi encontrado em seu poder, porém o levaram para delegacia a fim de ser averiguado.

Disse que não conhecia os policiais. Esclareceu que trabalhava como motoboy, que tem residência fixa e que não possui passagem pela polícia. O réu EMÍLIO DE FARIAS também negou a autoria ou participação na prática delitiva. Afirmou que estava indo comprar frutas e legumes para sua mulher, quando foi abordado por policiais que o levaram para delegacia para fins de reconhecimento, em razão de um assalto que teria ocorrido no Extra. Declarou não conhecer as pessoas presas com eles nem os adolescentes apreendidos. Disse que não estava tentando entrar em nenhum barraco. Por fim, esclareceu ter passagem anterior em razão de drogas.

O réu JEFERSON DE JESUS SILVA também negou a autoria ou participação na prática delitiva. Disse que no dia dos fatos estava indo cortar o cabelo e comprar leite para seu filho a pedido de sua esposa. Afirmou que entraria de férias e iriam viajar. Narrou que enquanto caminhava, os policiais o abordaram. Ao revistarem-no encontraram dinheiro e o papel de suas férias. Em seguida perguntaram a ele de quem seria a bolsa que encontraram. Respondeu que não sabia, porém os policiais disseram que ele deveria ir à delegacia e explicar ao delegado, com o que ele concordou. Quando entrou no carro, os policiais disseram para ele segurar a bolsa. Ele se recusou a pegá-la. Disse que não conhecia os policiais que o abordaram e que não tem passagem pela polícia. Afirmou não conhecer os demais réus.

O réu MATEUS GOMES DA ROCHA AZEVEDO também negou a autoria ou participação na prática delitiva. Disse que no dia dos fatos acordou cedo e foi à padaria. Narrou que por volta do meio-dia saiu do trabalho e foi para casa almoçar. Então sua esposa pediu para que comprasse fralda e leite para sua filha. No caminho viu algumas pessoas que começaram a correr quando perceberam a viatura da polícia. Afirmou que um policial o abordou, porém vendo que não estava envolvido, disse que estava liberado. Porém, em seguida, outros policiais o abordaram e, mesmo nada sendo localizado com ele, detiveram-no. Esclareceu, por fim, que não conhece nenhum dos demais réus e não responde a outros processos.

O réu NATANAEL SANTOS PIANCO também negou a autoria ou participação na prática delitiva. Afirmou que a acusação contra ele é falsa. Disse que ao ser abordado não tinha nada em suas mãos. Esclareceu não conhecer nenhum dos demais réus ou adolescentes. Negou estar tentando entrar em um barraco. Alegou não ter visto nenhuma mochila sendo localizada. Disse, por fim, que foi preso em uma viela e que não responde a outros processos.

Pois bem.

Não obstante os réus neguem a autoria ou participação na atividade criminosa, suas versões não convencem, pois restaram isoladas e em contradição com as demais provas constantes dos autos. Frise-se que suas versões sequer esclarecem de forma coerente a presença de cada um deles no local dos fatos.

Embora tenham dito que se dirigiam ao mercado para comprar mantimentos, ou a uma lan house ou a uma autoescola, fato é que nenhum dos réus comprovou suas alegações, ônus que lhes cabia e do qual poderiam facilmente se desincumbir mediante a apresentação de testemunhas.

Lado outro, os policiais militares narraram os fatos com segurança e riqueza de detalhes, confirmando que parte dos objetos roubados foi localizada junto aos réus Jeferson e Jorge, os quais não puderam esclarecer a situação, pelo que se tem por evidente que atuaram no roubo.

Ainda, quanto aos demais réus (Emílio, Eduardo, Mateus e Natanael), segundo narraram os policiais, foram encontrados acompanhando o réu Jeferson, sendo que todos tentavam invadir um barraco, em nítida atitude de fuga. Ora, nesse contexto, mostra-se notório que atuavam em conjunto, pelo que se tem por comprovado o envolvimento de todos na atividade delitiva.

Nesse ponto, vale destacar que a palavra dos policiais goza de presunção de veracidade, dada a função pública que exercem, e não há nos autos nada que desabone a credibilidade de seus depoimentos, sobretudo porque prestados de forma convicta e em consonância com o que disseram desde a fase pré-processual.

Assim, não há dúvidas de que os agentes foram encontrados na posse de objetos furtados ou em companhia daqueles que portavam referidos objetos. Ainda, não há dúvida de que, na ocasião, os réus não souberam esclarecer o que faziam no local

dos fatos nem por qual razão tentaram empreender fuga. Ora, nesse contexto, razoável concluir, por mera dedução lógica, que colaboraram para a empreitada criminosa.

E mais, considerando a forma como o crime foi praticado, mediante “arrastão”, evidente que todos estavam unidos pelo mesmo vínculo subjetivo, qual seja, invadir o estabelecimento comercial e subtrair objetos de valor, o que demonstra que todos concorreram de forma relevante para a atividade delitiva, de modo que devem responder pelos crimes praticados, conforme preceitua o art. 29 do CP, in verbis: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Desse modo, demonstrado que o crime foi praticado por mais de um indivíduo, deve incidir a majorante do concurso de agentes.

Ainda, tendo restado certo nos autos que diversos membros do grupo criminoso traziam madeiras, martelos, alicates, facas e bastões, fica caracterizado o uso de arma branca. Embora se pudesse afirmar que os réus não portavam referidos objetos, é certo que fazendo parte do grupo, essa circunstância lhes é comunicada, pois todos os envolvidos dela se serviram para melhor garantir o êxito da ação.

Por fim, há que se reconhecer a ocorrência do crime de roubo por três vezes, em concurso formal, já que de uma só ação decorreu a subtração de três patrimônios distintos (Carvy Joalheiros, Rosa Rose e CIA Brasileira de Distribuição).

Dito isso, tenho por comprovada a prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP, por três vezes, na forma do art. 70 do CP.

II – Do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP (associação criminosa majorada pela participação de criança ou adolescente)

No tocante ao crime em epígrafe, entendo que os réus devem ser absolvidos.

Isso porque não há nos autos qualquer prova que demonstre o vínculo estável e permanente imprescindível à caracterização da associação criminosa.

Com efeito, para configuração do crime tipificado no art. 288 do CP, não basta a mera reunião de agentes, sendo necessário que o vínculo associativo seja revestido de estabilidade e permanência.

No caso, nenhum elemento constante dos autos demonstra o caráter duradouro do agrupamento, ou seja, a ausência de previsão de sua dissolução, de modo que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos réus.

III – Do crime tipificado no art. 244-B, caput, da Lei nº. 8.069/90, por quatro vezes, na forma do art. 70 (corrupção de menores)

Em relação à corrupção de menores, restou comprovado, sobretudo pela prisão em flagrante e depoimentos colhidos em Juízo, que o grupo do qual os réus faziam parte, também era integrado pelos adolescentes Gabriel Pereira da Silva, Cristhians Fernando Santos Silva, Ed Carlos Marques Barbosa e Kevin do Prado Cavalcante, circunstância que por si só enseja a consumação do tipo penal em questão.

Vale frisar, a respeito, que segundo jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 500, “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Desse modo, para a configuração do crime, basta a demonstração de envolvimento do menor em qualquer das fases de concretização do delito, o que ocorreu no presente caso.

Ora, se um dos pilares que estruturam o Direito da Criança e do Adolescente é o princípio da proteção integral, não se pode ignorar que os réus incentivaram os menores a uma prática maléfica, restando consumado o delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja, corrupção de menores.

Importante destacar que deve ser reconhecida a ocorrência do crime por quatro vezes, em concurso formal, já que de uma só ação foram atingidos quatro menores, ou seja, quatro patrimônios jurídicos distintos.

Dito isso, tenho por comprovada a prática do crime tipificado no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (ECA), por quatro vezes, na forma do art. 70 do CP.

Assim, verificada a ocorrência de parte dos crimes descritos na inicial e respectivo aditamento, a condenação é medida de rigor.

Observo que os réus eram imputáveis à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como eventuais causas de aumento ou diminuição da pena serão consideradas por ocasião da dosimetria.

Passo à dosimetria da pena

I - DO ROUBO (art. 157, §2º, ins. II e VI, do CP, por três vezes, na forma do art. 70 do CP)

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, verifico circunstância judicial desfavorável apenas em relação ao réu Emílio, vez que é portador de antecedente criminal (fls. 91 e 504/506 – Processo nº 22424-71.2009). Os demais réus não ostentam antecedentes, e quanto às demais circunstâncias judiciais, inexistem nos autos elementos que permitam a devida aferição.

Assim, fixo a pena-base de cada um dos réus nos seguintes patamares:

a) réu Emílio de Farias (aumento de 1/6) – 04 anos e 08 meses de reclusão cumulada com 11 dias-multa;

b) réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco – 04 anos de reclusão cumulada com 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência em relação a réu Emílio (fls. 92 e 504/506 – Processo nº 69153-29.2007), pelo que sua pena deverá ser agravada em 1/6. Ainda, presente a atenuante da menoridade relativa para os réus Mateus e Natanael, contudo, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ, inviável a redução da pena atribuída a estes, pois já fixada no mínimo legal.

Assim, fixo a pena-intermediária de cada um dos réus nos seguintes patamares:

a) réu Emílio de Farias (aumento de 1/6) – 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão cumulada com 12 dias-multa;

b) réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco – 04 anos de reclusão cumulada com 10 dias-multa.

Na terceira fase, dado o reconhecimento de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma branca), aplico o entendimento firmado pelo STJ no HC 200500404806/SP, e aumento a pena de cada um dos réus em 3/8, resultando:

a) réu Emílio de Farias – 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão cumulada com 16 dias-multa;

b) réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco – 05 anos e 06 meses de reclusão cumulada com 13 dias-multa.

Considerando que os réus, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, atingiram o patrimônio de três vítimas distintas, resta caracterizado o concurso formal, e não unicidade de crimes. Nesse sentido é farta a jurisprudência do STJ (HC 596.204/SP; AgRg no AREsp 1643848/PR; AgRg no HC 443242/MG).

Ainda, quanto ao tipo de concurso formal (próprio ou impróprio), adoto entendimento majoritário no STJ, devendo ser caracterizado o concurso formal próprio, porquanto mediante ação única – desdobrada em diversos atos – foram despojados patrimônios diversos. Nesse sentido HC 364.754/SP; HC 311.722/SP.

Quanto ao patamar de aumento, em observância à jurisprudência do STJ, o critério adotado deve considerar o número de infrações penais cometidas, de modo que o concurso formal implica aumento de 1/6 para dois crimes; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco e 1/2 para seis ou mais.

Assim, de acordo com o art. 70, primeira parte, do CP, e considerando que os três crimes são idênticos, exaspero a pena de cada um dos réus no patamar de 1/5, resultando:

a) réu Emílio de Farias – 08 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão cumulada com 19 dias-multa;

b) réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco – 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão cumulada com 15 dias-multa;

II – Do crime tipificado no art. 244-B, caput, da Lei nº. 8.069/90, por quatro vezes, na forma do art. 70 (corrupção de menores)

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, verifico

circunstancia judicial desfavorável apenas em relação ao réu Emílio, vez que é portador de antecedente criminal (fls. 91 e 504/506 – Processo nº 22424-71.2009). Os demais réus não ostentam antecedentes, e quanto às demais circunstâncias judiciais, inexistem nos autos elementos que permitam a devida aferição.

Assim, fixo a pena-base de cada um dos réus nos seguintes patamares:

réu Emílio de Farias (aumento de 1/6) – 01 ano e 02 meses de reclusão;
réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco – 01 ano de reclusão;

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência em relação a réu Emílio (fls. 92 e 504/506 – Processo nº 69153-29.2007), pelo que sua pena deverá ser exasperada em 1/6. Ainda, presente a atenuante da menoridade relativa para os réus Mateus e Natanael, contudo, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ, inviável a redução da pena atribuída a estes, pois já fixada no mínimo legal.

a) réu Emílio de Farias (aumento de 1/6) – 01 ano e 02 meses de reclusão;
b) réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco – 01 ano de reclusão;

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou aumento da pena, pelo que mantenho as penas anteriormente fixadas.

Considerando que os réus, mediante uma só conduta, deram causa a quatro crimes iguais, fica caracterizado o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP, de modo que a pena de cada um deve ser exasperada em 1/4, resultando:

a) réu Emílio de Farias – 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão;
b) réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco – 01 ano e 03 meses de reclusão;

DO CONCURSO ENTRE O CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES

Tendo em vista que os réus, mediante uma única ação, praticaram ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial, forçoso reconhecer o concurso formal, conforme jurisprudência assente no STJ.

Assim, nos termos do art. 70, deve ser exasperada a pena mais elevada (no caso, à pena do crime de roubo) ou somadas as penas se mais benéfico aos réus.

No caso, em relação ao réu Emílio de Farias, verifico que o cumulo material é mais benéfico pelo que devem ser somadas as penas dos crimes em questão. Já em relação aos demais réus, verifico que a exasperação de 1/6 resulta em pena mais favorável. Dito isso, fixo as penas definitivas nos seguintes patamares:

a) réu Emílio de Farias (somo as penas dos crimes de roubo e corrupção de menores) – 10 anos, 05 meses e 09 dias de reclusão cumulada com 19 dias-multa;
b) réus Eduardo Alves de Mello; Jorge Vinícios Pereira Alves; Jeferson de Jesus Silva; Mateus Gomes da Rocha Azevedo; e Natanael Santos Pianco (exaspero a pena do roubo em 1/6) – 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão cumulada com 17 dias-multa;

Tendo em vista que não há nos autos comprovação da capacidade econômica dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante a ausência de dados suficientes, deixo de proceder à detração penal (art. 387, §2º, CPP). Proceda a serventia aos devidos cálculos.

Considerando a gravidade em concreto do delito, praticado a estabelecimento comercial, com uso de arma branca, em plena luz do dia, o que demonstra a ousadia dos condenados, imponho o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Ainda, à vista da quantidade de pena, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito (art. 44, CP). Da mesma forma, incabível a suspensão condicional do processo (art. 77, CP).

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

A) CONDENAR o réu EMÍLIO DE FARIAS à pena de 10 anos, 05 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 19 dias-multa, no valor mínimo unitário, por ter incorrido nos crimes tipificados no art. 157, §2, inc. II e VII do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP.

B) CONDENAR cada um dos réus EDUARDO ALVES DE MELLO, JORGE VINÍCIOS PEREIRA ALVES, JEFERSON DE JESUS SILVA, MATEUS GOMES DA ROCHA AZEVEDO e NATANAEL SANTOS PIANCO à pena de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 17 dias-multa, no valor mínimo unitário, por terem incorrido nos crimes tipificados no art. 157, §2, inc. II e VII do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP.

C) ABOLVER os réus do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP.

Nego aos réus o direito de recurso em liberdade, pois não se alteraram as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva. Importante salientar, ainda, que há prova de autoria, a qual está corroborada pela procedência da presente ação, mostrando-se exíguas as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não terão o condão de impedir que os réus, uma vez afastada a sua prisão, continuem dedicando-se à atividade delitiva.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV), pois não houve pedido neste sentido, sendo imperiosa a observância do contraditório e da ampla defesa em relação à matéria, conforme precedentes do STJ.

Nos termos do art. 91 do CP, decreto a perda dos instrumentos, produtos e proveitos apreendidos, ressalvado direito do lesado ou terceiro de boa-fé.

Fixo os honorários advocatícios dos advogados nomeados no patamar máximo da tabela do Convênio DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF), ao IIRG e anote-se o nome do Réus no rol dos culpados;

b. intime-se os Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 50 do CPP;

c. expeça-se guia de execução definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, nos termos do art. 804 do CPP, observada a gratuidade.

Intimem-se as vítimas, nos termos do art. 201, §2º, do CPP.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e as homenagens de estilo.

P.I.

Taboão da Serra, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA